

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2945/2535

นายเดวิด ฮูง-โม ลี หรือเดวิด ลี

โจทก์

บริษัทอีปีคัส จำกัด

จำเลย

นายสุรัชย์ ดนัยตั้งตระกูล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์จำเลย เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไม่รับอุทธรณ์จำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้อุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดไปจากพยานหลักฐานในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 53)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 35,000 บาท และจ่ายเงินเดือน เดือนละ 35,000 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2534 ถึงเดือนกรกฎาคม 2534 (เดือนกรกฎาคม 2534 คัดถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2534) ให้แก่โจทก์ ค่าขนนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 48)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวน ทั้ง ๆ ที่พยานจำเลยเบิกความยืนยันว่าโจทก์รับเงินเดือนจากจำเลยแล้ว โดยโจทก์เอง ก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยค้างชำระเงินเดือน นอกจาก คำเบิกความลอย ๆ ของโจทก์เท่านั้น เช่นนี้เป็นการโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งวินิจฉัย ว่าจำเลยค้างจ่ายเงินเดือนโจทก์ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ที่ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยข้อเท็จจริงผิดจากพยานหลักฐานในสำนวน ทั้ง ๆ ที่พยานจำเลยเบิกความยืนยันว่าโจทก์รับเงินเดือนจากจำเลยแล้ว โดยโจทก์เอง ก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าจำเลยค้างชำระเงินเดือน นอกจาก คำเบิกความลอย ๆ ของโจทก์เท่านั้น เช่นนี้เป็นการโต้เถียง ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง ซึ่งวินิจฉัย ว่าจำเลยค้างจ่ายเงินเดือนโจทก์ เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคแรก ที่ศาลแรงงานกลาง มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์จำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ